

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE II CIVILE
DOTT.SSA MARIA COLOMBA GIULIANO

PROC. CIV. N. 864/2025 R.G. APP.

Nella causa promossa da

SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO S.P.A.

GIAN BATTISTA BARBACETTO

E

MARCO TRAVAGLIO

con gli Avv.ti Caterina Malavenda e Mariachiara Giampaolo

- appellanti -

CONTRO

MARCO MANCINI

con gli Avv.ti Paolo Panella e Paolo de Miranda

- appellato -

MEMORIA DI REPLICA AUTORIZZATA NELL'INTERESSE DEGLI APPELLANTI.

Gli appellanti, letta la comparsa conclusionale di controparte, rilevano come, al di là di qualche espressione non condivisibile e ingenerosa-nessun imbarazzo li ha colti e a nessun escamotage infelice hanno fatto ricorso nel sostenere di aver inteso, come dimostra il tenore letterale, sostenere che l'appellato sarebbe stato salvato dal processo e non da condanna, grazie all'apposizione del segreto di stato, essendo quest'ultima la tesi del Giudice a quo, oggetto di impugnazione- l'appellato vorrebbe il rigetto dell'appello, avendo egli vinto, con riferimento al medesimo fatto e affrontando lo stesso tema giuridico, diversi processi.

In realtà, i provvedimenti allegati, che possono valere nella presente sede solo come giurisprudenza di riferimento, sono le sentenze, pronunciate nell'ambito del medesimo



giudizio, nei tre gradi in cui si è sviluppato, su fatti che non hanno alcuna analogia con quello, oggetto del presente giudizio.

Le sentenze si occupano, infatti, di quanto scritto a proposito del processo Telecom, in occasione della sentenza della cassazione, che aveva confermato la sentenza del Gup, là dove controparte era stato inserito nel gruppo di tre persone, definito "banda Bassotti" dedito ad attività illecite, puntualmente descritte ed attualizzate, nonostante egli, ricordato con il nome di "Tortello", fosse uscito dal processo.

Nessuna attinenza con l'oggetto del presente giudizio, in punto di fatto, comune essendo, invece, in punto di diritto la presunta lesione della sua reputazione, tema sul quale, se dovessero contare le cause e il loro esito, i convenuti possono produrre sentenze che ne hanno definito due, intentate nei confronti di alcuni di loro e che hanno rigettato la domanda di controparte, nel secondo caso in ben tre gradi di giudizio **(all. da 1 a 4)**.

Gli appellanti, dunque, insistono per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Milano – Bologna, 6 marzo 2026

Avv. Caterina Malavenda

Avv. Mariachiara Giampaolo

